

1500077-21.2020.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500077-21.2020.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500077-21.2020.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2028567/2020 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 6177257 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 270/20/323 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 2028567 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 270/20/323 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 2028567 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 270/20/323 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 2028567 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS, 270/20/323 - DEL.DEF.MUL. BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso

Vistos.

PAULO SERGIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147 do Código Penal, porque, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 2:00 horas, na Rua Virgílio José de Medeiros, n.61, nesta cidade e comarca de Batatais, ameaçou, verbalmente, R.A.F., sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo logrou-se apurar, o denunciado Paulo Sergio da Silva e a vítima R.A.F. vivem em união estável e têm sete filhos.

Ocorre que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, enquanto a vítima estava no banho, o denunciado começou a desrespeitá-la verbalmente, proferindo as seguintes palavras: "tomando banho pra arrumar homem? tá tomando banho pra dar pra homem?". Se sentindo insultada, a vítima pediu respeito, tendo, então, o denunciado dito: "vou pegar uma faca e você vai ver".

Depois, o denunciado foi até a cozinha, onde disse à filha (J.) do casal: "hoje você vai encontrar tua mãe morta; hoje ela vai morrer".

Como se não bastasse ele ainda disse a vítima: "se você me denunciar, eu vou por fogo na casa com você aqui dentro".

Cheia das ameaças proferidas, a vítima informou ao denunciado que iria registrar a ocorrência. Ele, por sua vez, disse: "daqui eu não eu saio de jeito nenhum, e seu eu for preso eu te mato quando sair da cadeia".

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 a fls. 64.

O réu foi citado a fls. 75 e apresentou defesa prévia a fls. 82.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, observando-se a confissão espontânea.

Por sua vez, a Defesa alegou que o réu não praticou a conduta que lhe foi imputada. Afirmou que o réu estava embriagado e não sabia o que fazia. Argumentou que o denunciado precisa de tratamento e não de uma condenação. Afirmou que a leitura da denúncia à testemunha causa prejuízo à Defesa e é considerado ato nulo pelos Tribunais Superiores. Questionou a determinação de expedição de ofício à OAB em razão da ausência em audiência e fatos pertencentes a outro feito, em que figura como parte o advogado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, mister anotar-se que ha questões que foram abordadas em alegações finais que não deveriam fazer parte do momento processual. Porém, como foram abordadas nesta oportunidade, serão analisadas neste momento.

A questão da ausência do advogado em audiência, não diz respeito aos fatos narrados na denúncia, possuindo natureza meramente administrativa.

O artigo 265 do Código de Processo Penal enuncia que:

"O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

"§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer".

"§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato". Não ha nos autos nenhum documento que comprove, antes do início da audiência, que o defensor não pudesse comparecer ao ato processual.

Portanto, seguiu-se a determinação legal, nomeando-se advogado para a realização do ato.

Quanto à argumentação de que faz uso de medicamentos e que a "culpa é do juízo", trata-se de afirmação feita de forma equivocada e, ainda, em processo que não deveria haver tal discussão, pois, nestes autos ha denuncia da prática de crime por Paulo Sérgio da Silva.

Não cabe, nestes autos tratar-se de matéria alheia aos fatos aqui discutidos.

O Defensor não juntou nenhum atestado que comprovasse seu impedimento de comparecer à audiência designada. Cabia a ele fazer esta comunicação.

Certo é que o defensor foi nomeado para o exercer sua função como advogado nos autos (fls. 78), através do Convênio da Defensoria Pública com a OAB. Sendo assim não pode se mostrar inerte em relação ao cumprimento de deveres profissionais, sem prévia comunicação ao Juízo, assumindo o risco de causar graves prejuízos ao

denunciado, que, inclusive, compareceu à audiência de instrução e julgamento designada.

Ainda, o Juízo zela pelo bom andamento processual e aplica a legislação vigente ao caso.

Ao comunicar à OAB a ausência do defensor não o faz por "implicância", conforme quer fazer crer o advogado. Da leitura do Convênio vigente depreende-se que cabe, pois, à OAB "zelar pela regularidade da atuação profissional do advogado conveniado, informando à DEFENSORIA impedimentos e incompatibilidades" (CONVÊNIO Nº 002/2021 PROCESSO AC Nº 1394/2021, TÍTULO I - DAS OBRIGAÇÕES DA OAB/SP CLÁUSULA SEGUNDA, INCISO II).

Ademais, a simples expedição de ofício ao órgão competente, não implica, por si só, em reconhecimento da prática de conduta indevida do advogado.

"AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO, PELO JUÍZO, À OAB PARA EVENTUAL APURAÇÃO DE CONDUTA VIOLADORA DOS DEVERES FUNCIONAIS DO ADVOGADO DA AUTORA. MANUTENÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDADA PELA OAB. Apelação Cível desprovida. (...) Assim, a MM. Juíza não impôs nenhuma sanção ao profissional. Ressalte-se que a simples expedição de ofício ao órgão competente, não implica, por si só, em reconhecimento da prática de conduta indevida do advogado. (...) "(TJPR - 16ª C.Cível - 0010429-08.2020.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 16.08.2021)"

Ainda, não cabe ao Juízo a organização da agenda do defensor. O Juízo cumpre sua função, expedindo intimações às partes e advogados, informando as datas das audiências.

Por fim, nada ha nos autos que informe a impossibilidade de comparecimento do Defensor à audiência.

Quanto à argumentação de que na "comarca praticamente todos os processos criminais são nulos" e que "esta sendo cumprindo um protocolo e somente sai sentença condenatória, sendo difícil encontrar alguma que esta a procura da verdade real, da justiça", equivoca-se novamente o Defensor.

Este Juízo zela pelo cumprimento da legislação pátria, principalmente da legislação penal e processual penal. Segue-se o rito processual penal, respeitando-se os Princípios que regem a matéria.

Não aponta o Defensor dados de onde poderia fazer a afirmação de que os processos que tramitam nesta Vara fossem considerados nulos.

Quer o Defensor, demonstrar a existência de uma nulidade nestes autos, argumentando que foi feita a leitura da denúncia às testemunhas e, por este fato afirma que os processos que tramitam nesta Vara são nulos. Esta argumentação vem sem nenhuma comprovação, estranhando-se a tese, da maneira como foi lançada.

Quanto ao fato de haver a leitura da denúncia à testemunha, ou, ao acusado, vislumbro que não houve qualquer prejuízo à Defesa. Para que possa a testemunha se inteirar sobre o fato é necessário que tenha conhecimento da denúncia. Ainda, não se pode olvidar que o réu confessou a prática do delito e já o tinha feito, também, na fase policial. Não demonstrou a Defesa que tivesse prejuízo com a leitura da denúncia e, para se declarar nulidade, necessário se faz a demonstração de prejuízo à defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação

de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" (HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). [...] 9. Agravo regimental não provido." (AgRg nos EDcl no RESp 1728794/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexistente proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Quanto ao mais, sobre a medida protetiva aplicada em outros autos, verifica-se que o defensor já se manifestou nos autos próprios, havendo la decisão, não tendo nenhuma relação com os fatos narrados neste processo.

Passo à análise do mérito.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas demais provas acostadas nos autos.

Em sede policial, o acusado declarou que vive em união estável com R. há mais de trinta anos e possuem sete filhos em comum, sendo dois menores. Uns tempos pra cá, o declarante passou a fazer uso excessivo de bebidas alcoólicas. Nos últimos tempos, o ambiente do lar se tornou bastante conflituoso e as brigas com R. eram frequentes, sempre por causa da bebida, e ela teve muita paciência consigo. No dia dos fatos, o declarante misturou cachaça com cerveja, e bebeu muito. Chegou ao ponto de não se recordar de quase nada que houve naquele dia. Lembra de dizer que ia pegar uma faca para R., de dizer que ia mata-la, mas não se lembra de haver dito para sua filha que ela iria encontrar a mãe morta, tendo ficado até surpreso com tal indagação. Acredita, contudo, que realmente tenha feito tudo o que elas disseram, porque não se lembra de quase nada. Afirmou que a bebida só trouxe desgraças para sua vida e depois disto, ao ver que estava perdendo seu bem mais precioso, sua família, o declarante ficou internado numa clínica de recuperação durante quatro meses e agora retornou para o seio familiar. Como não bebe mais, o ambiente está harmonioso como há muito não via. Pretende continuar assim e não fazer mais uso de bebida alcoólica.

Em juízo, o réu relatou que se arrepende. Não se lembra do ocorrido. Foi advertido das medidas protetivas aplicadas a ele de que não poderá retornar ao lar conjugal e nem se aproximar da vítima, manter contato com ela, mantendo uma distância de 200 metros.

A vítima R. A. F. disse que os fatos aconteceram. Ele a agrediu com palavras. Tem uma filha adolescente e um de 12 anos e os netinhos que moram com eles. É muito ruim ele falar essas coisas perto das crianças. O menino de 12 anos fica muito triste, calado, de ouvir o pai falando essas agressões. Ele a ameaçou por palavras. Ele disse que estava tomando banho para dar pra homem, que ia pegar uma faca. Falou para J. que ela (vítima) iria morrer e que colocaria fogo na casa. Disse se for preso eu te mato. Foi procurar a polícia, pois, ficou com medo. Ele estava muito bêbado. Crê que ele tem noção do que faz. Ele bebe todo dia. Tem 32 anos de relacionamento, sete filhos. Ele trabalhou muito tempo. Ele foi internado no HC com infecção na nuca e ele não está mais trabalhando. Ele não cumpriu as ameaças. Mas ficou com medo das ameaças. Moram juntos. Ele está ficando na sua casa. Ele chega e entra em sua casa. Não quer mais conversar com ele.

A informante J. A. da S. relatou que o réu agrediu a vítima, que iria colocar fogo na casa, que quando saísse da cadeia ele a mataria e todos ficaram com medo. Ele bebe constantemente. Somente foi nesse dia. Eles são casados há bastante tempo. Ele bebe todo o dia. Ele continua xingando, que vai dar "rabo para homem". Tem um ciúme doentio. Isso não é normal. Ele tinha que se tratar. Bebe porque ele quer, para irritar todo mundo. As crianças ficam com medo. Ele bebe quase todos os dias e fica

agressivo. Bebe para agredi-las. Xinga os netos.

O réu admitiu ter ameaçado a vítima em delegacia, dizendo que pegaria uma faca para mata-la, e, em juízo, disse que se arrependeu dos seus atos e que no dia dos fatos fez uso de bebida alcoólica e de pouco se lembrava.

A vítima relatou, de maneira harmoniosa e coerente, corroborando a confissão do acusado, que foi ameaçada pelo réu, na frente de um de seus filhos, pois o acusado disse que mataria a vítima. Informou que teve medo, e, por isso, registrou a ocorrência em delegacia. Disse, ainda, que apesar de consumir bebidas alcóolicas, acredita que o réu tem consciência do que faz.

A testemunha J., ratificado o depoimento da vítima, disse que o réu ameaçou a vítima, dizendo que iria colocar fogo na casa, e, que, se preso, mataria a todos quando saísse da cadeia.

Pois bem, o relato da vítima é de grande valia nos crimes cometidos no âmbito doméstico, pois, na maioria das vezes cometidos na clandestinidade.

A vítima tomou conhecimento da ameaça, teve medo e então, elaborou o boletim de ocorrência.

Nesse sentido já decidi a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLUIÇÃO. IMPROCEDENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. POSSIBILIDADE DE PROVOCAR TEMOR. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE. IRA OU RAIVA. MAIOR PODER AMEAÇADOR ALEGADA EMBRIAGUEZ. INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA. INFRAÇÃO PENAL PRATICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I Existindo nos autos provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação imposta no juízo de origem. II. Para a configuração do delito de ameaça, desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido, por parte do agente, bastando que sua ação seja capaz de provocar temor à vítima e, quando praticada sob intensa ira ou raiva, tal infração apresenta maior poder ameaçador. III. O alegado estado de embriaguez do agente, ao proferir as ameaças, não é capaz de elidir a sua intenção de intimidar a vítima e, conseqüentemente, o crime tipificado no artigo 147, caput do Código Penal. IV. Apelação Criminal a que se nega provimento. (TJ-MA-APL:0006992015 MA 0002406-36.2010.8.10.0051, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data do julgamento: 14/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2015).

Ademais, a palavra da vítima foi confirmada pela confissão do acusado, bem como pelo depoimento da testemunha ouvida nos autos.

Nada ha nos autos que informe que o réu, em razão de ingerir bebida alcoólica não tivesse condição de entender o caráter ilícito do fato, ou, ainda, tivesse a capacidade de entendimento diminuída.

Ao contrário. Na fase policial admitiu ter ameaçado a vítima e, em juízo, apesar de afirmar não se lembrar, disse estar arrependido.

A vítima e testemunhas disseram que o réu ingere bebida alcoólica por que quer e acaba ofendendo-as. A vítima ainda disse que ele entende o que ele faz.

A embriaguez pré ordenada não exclui a culpabilidade do réu.

Afasto, pois, as teses defensivas.

Sendo assim, de rigor, a condenação do acusado.

Portanto, bem delimitada a autoria delitiva e, não havendo nenhum fato que exclua a culpabilidade do réu, de rigor a condenação.

Com fundamento nos artigos 59 e 68, ambos, do Código Penal, passo à dosagem da pena:

I - As circunstancias judiciais do artigo 59 são favoráveis ao réu, conforme se verifica na folha de antecedentes (fls. 116/120). Em razão disso, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, um (01) mês de detenção.

II. Na segunda fase, ausentes agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão. No entanto, considerando que a pena, nesta fase, não pode ser aplicada aquém do mínimo legal, mantenho o quantum encontrado anteriormente em um (01) mês de detenção.

III. Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo, em definitivo, a pena em um (01) mês de detenção.

Considerando-se a vedação de conversão da pena privativa de liberdade em pena

restritiva de direitos quando se trata de crime cometido com violência no âmbito doméstico e familiar, deixo de aplicar a previsão do artigo 44 do Código Penal. Inviável, também, a aplicação do artigo 77, do Código Penal. Deve o réu refletir sobre sua conduta. Ao que parece, a vítima ainda em medo do réu, afirmando que ele não modificou sua conduta, tanto que solicitou a aplicação da medida protetiva. Para o cumprimento da pena fixo o regime aberto.

Concedo-lhe, pois, o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO PAULO SERGIO DA SILVA, qualificado nos autos à pena de UM (01) MÊS DE DETENÇÃO (regime aberto), pela prática do crime previsto no 147 "caput", do Código Penal.

Custas ex lege.

Encaminhe-se cópia desta decisão à vítima.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Egrégio Tribunal Eleitoral (artigo 15, inciso III da Constituição Federal).

Batatais, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA